

नेपाल_वज्जिज्ञान_तथा_प्रवधि_प्रज्ञा-प्रतष्ठान_ऐन_२०४८

English title: Nepal Academy of Science and Technology Act, 1992

नेपाल वज्जिज्ञान तथा प्रवधिप्रज्ञा-प्रतष्ठान ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४९ । १ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल राजकीय वज्जिज्ञान तथा प्रवधिप्रज्ञा प्रतष्ठान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४ । १ । ७ । २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । ३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ४. नेपाल वज्जिज्ञान तथा प्रवधिप्रज्ञा प्रतष्ठान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४ । ६ । १५ । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । ६. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४९ सालको ऐन नं. ५ । नेपाल वज्जिज्ञान तथा प्रवधिप्रज्ञा-प्रतष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको विकास, अनुसन्धान र प्रवर्द्धन गर्न वैज्ञानिक तथा प्रावधिक क्रियाकलापको लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न, वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको क्षेत्रमा कार्यरत प्रतष्ठानवान वैज्ञानिक तथा प्रावधिज्ञहरूलाई प्रोत्साहन र कदर गर्न नेपाल वज्जिज्ञान तथा प्रवधिप्रज्ञा-प्रतष्ठानलाई एक संगठित र सक्षम निकायका रूपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल वज्जिज्ञान तथा प्रवधिप्रज्ञा प्रतष्ठान ऐन, २०४८" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "प्रज्ञा-प्रतष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल वज्जिज्ञान तथा प्रवधिप्रज्ञा-प्रतष्ठान समझनु पर्छ । (ख) "कुलपति" भन्नाले प्रज्ञा-प्रतष्ठानको कुलपति समझनु पर्छ । (ग) "सहकुलपति" भन्नाले प्रज्ञा-प्रतष्ठानको सहकुलपति समझनु पर्छ । (घ) "उपकुलपति" भन्नाले प्रज्ञा-प्रतष्ठानको उपकुलपति समझनु पर्छ । (ङ) "सभा" भन्नाले प्रज्ञा-प्रतष्ठानको प्राज्ञ सभा समझनु पर्छ । (च) "परिषद्" भन्नाले प्रज्ञा-प्रतष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा रहने व्यवस्थापन परिषद् समझनु पर्छ । (छ) "सेवा आयोग" भन्नाले दफा १८ बमोजिमको प्रज्ञा-प्रतष्ठान सेवा आयोग समझनु पर्छ । (ज) "प्राज्ञ" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञ समझनु पर्छ । (झ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रज्ञा-प्रतष्ठानको स्थापना, उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रज्ञा-प्रतष्ठानको स्थापना: (१) नेपाल वज्जिज्ञान तथा प्रवधिप्रज्ञा-प्रतष्ठानको स्थापना गरिएको छ । (२) प्रज्ञा-प्रतष्ठानलाई अंग्रेजी भाषामा "दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी" भनिन्छ । (३) प्रज्ञा-प्रतष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । ४. प्रज्ञा प्रतष्ठान स्वशासित संस्था हुने : (१) प्रज्ञा-प्रतष्ठान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित एवं संगठित संस्था हुनेछ । (२) प्रज्ञा-प्रतष्ठानको सबै काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) प्रज्ञा-प्रतष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रज्ञा-प्रतष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालसि उजूर गर्न र प्रज्ञा-प्रतष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रज्ञा-प्रतष्ठानको उद्देश्य: राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको लागि देशमा वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको विकास गर्नु, गराउनु, स्वदेशी प्रवधिको संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्नु, गराउनु, वज्जिज्ञान तथा प्रवधि सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नु, गराउनु र देशको लागि उपयुक्त विदेशी प्रवधि पहिल्याउनु र सो को हस्तान्तरणको लागि सहयोग पुर्याउनु प्रज्ञा-प्रतष्ठानको मूलभूत उद्देश्य हुनेछ । ६. प्रज्ञा-प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रज्ञा-प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको विभिन्न विषयहरूमा प्राथमिकताको आधारमा अध्ययन अनुसन्धान तथा विकास र प्रवर्द्धन गर्ने । (ख) प्रवधि हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार सरकारलाई सहयोग पुर्याउने । (ग) स्वदेशी वा विदेशी वैज्ञानिक तथा प्रवधि सम्बन्धी निकायहरूसित समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने । (घ) वज्जिज्ञान तथा प्रवधि सम्बन्धी केन्द्रीय प्रलेख तथा सूचना प्रणालीको विकास गरी सेवा प्रदान गर्ने । (ङ) वज्जिज्ञान तथा प्रवधि विषयहरूमा गोष्ठी, सम्मेलन आदि आयोजना गर्ने, गराउने तथा वज्जिज्ञान तथा प्रवधि सम्बन्धी विभिन्न प्रकाशन गर्ने, गराउने । (च) वज्जिज्ञान तथा प्रवधि सम्बन्धी क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय र अन्य विदेशी संघ संस्थासित सम्बन्ध स्थापना, विस्तार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने । (छ) प्रज्ञा-प्रतष्ठानको सञ्चालन तथा वज्जिज्ञान तथा प्रवधि सम्बन्धी कार्यको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट वित्तीय, प्रावधिक तथा अन्य सहयोग प्राप्त गर्ने र परिचालन गर्ने । (ज) वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको विकास, प्रवर्द्धन वा प्रयोगमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्ति वा संस्थालाई कदर गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने । (झ) वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको उपयोगिता र उपादेयता बारे जनमानसमा जागरूकता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने र वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको प्रयोग बढाउन अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने । (ञ) वज्जिज्ञान तथा प्रवधि सम्बन्धी राष्ट्रिय निकायहरूको कार्यक्रम र उपलब्धी बारे अध्ययन गरी आवधिक

प्रतविदन तयार गर्ने । (ट) वज्जिज्ञान तथा प्रवधिविकसि कारयकुरम सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि । (ठ) वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको अनुसन्धान तथा वकिसको लागिनियाँ नकाय वा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय दनि । (ड) देशभर्ति रहेको वज्जिज्ञान तथा प्रवधिसँग सम्बन्धति कुनै प्रयोगशाला वा नकायको वकिसको नमिति तोकिए बमोजमि वत्तितीय वा प्रावधिकि सहयोग प्रदान गर्ने ।

(ढ) वज्जिज्ञान तथा प्रवधिसम्बन्धी उत्कृष्ट आवधिकार तथा नमूनाहरूको प्रदर्शन कक्ष स्थापना गर्ने । (ण) प्रज्जा-प्रतषिठानको उद्देश्य प्रूर्तगिर्न अन्य आवश्यक कामहरू गर्ने, गराउने । परचिछेद - ३ । दोस्रो संशोधनद्वारा झकिऐको । कुलपति, सहकुलपतिरि प्राज्जहरू । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज । ७. । ८. कुलपतिः (१) प्रधानमन्त्री प्रज्जा-प्रतषिठानको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति प्रज्जा-प्रतषिठानको प्रमुख र सभाको सभापति हुनेछ । (३) कुलपतिलाई प्रज्जा-प्रतषिठान वा प्रज्जा प्रतषिठानसँग सम्बन्धति जुनसुकै वषिय वा कार्यको नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने, गराउने र नर्दिशन दनि अधिकार हुनेछ । (४) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनियम वपिरीतको कार्यलाई कुलपतिले लिखिति आदेशद्वारा रद्द गर्न वा स्थगिति गरी जाँचबुझ गराउन सक्नेछ र त्यसको जानकारी सभालाई दनि पर्नेछ । (५) पहिलो संशोधनद्वारा झकिऐको । ९. सहकुलपतिः (१) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । शकिषा, वज्जिज्ञान तथा प्रवधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रज्जा-प्रतषिठानको सहकुलपति हुनेछ । (२) सभा वा कुलपतिले सहकुलपतद्वारा कार्यान्वयन गर्ने भनी तोकैको वषियवस्तु सहकुलपतिले कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ । (३) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सहकुलपतिले कुलपतिको कार्य गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १०. प्राज्जहरूः दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दऐका वदिवानहरू प्रज्जा-प्रतषिठानको प्राज्ज हुन योग्य हुनेछन् । यसरी हुने प्राज्जहरूको मनोनयनको लागिसिफारसि गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा उपकुलपतिरि सभाका एकजना सदस्य रहेको एक समति गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति समतिले वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दऐका तोकिए बमोजमिका योग्यता पुगेका वदिवानहरू मध्येबाट प्राज्जमा मनोनयन गर्न कुलपति समक्ष सिफारसि गर्नेछ । त्यसरी मनोनयनको लागिसिफारसि गर्दा वदिशी वदिवानलाई समेत समावेश गर्न सकिनेछ । तर वदिशी प्राज्जहरू सभाको सदस्य हुने छैनन् । (३) उपदफा (२) बमोजमि सिफारसि भएका व्यक्तहरूलाई कुलपतिले प्रज्जा-प्रतषिठानको प्राज्जमा मनोनयन गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) उपदफा (३) बमोजमि मनोनयन गर्दा प्रत्येक वर्षमा अधिकतम दुईजनाको दरले प्राज्जहरू मनोनयन गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५) प्राज्ज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०क. सहप्राज्जहरूः (१) वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको क्षेत्रमा उच्च अध्ययन वा अनुसन्धान गरेका प्रतभावान वैज्जानकि वा प्रावधिकहरू प्रज्जा-प्रतषिठानको सहप्राज्ज हुन योग्य हुनेछन् । सहप्राज्जहरूको मनोनयनको लागिसिफारसि गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा उपकुलपतिरि सभाका एकजना सदस्य रहेको एक समति गठन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि गठति समतिले वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको क्षेत्रमा उच्च अध्ययन वा अनुसन्धान गरेका तोकिए बमोजमि योग्यता पुगेका प्रतभावान वैज्जानकि वा प्रावधिकहरूमध्येबाट सहप्राज्जमा मनोनयन गर्न कुलपति समक्ष सिफारसि गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सिफारसि भएका व्यक्तहरूलाई कुलपतिले प्रज्जा-प्रतषिठानको सहप्राज्जमा मनोनयन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि मनोनयन गर्दा यो दफा प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक पाँचजना र त्यसपछि प्रत्येक वर्षमा अधिकतम दुईजनाका दरले सहप्राज्जहरू मनोनयन गरिनेछ । (५) सह-प्राज्ज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद - ४ । प्रज्जा-प्रतषिठानको संगठनको स्वरूप र प्राज्जसभा । ११. प्रज्जा-प्रतषिठानको संगठनः प्रज्जा-प्रतषिठानको संगठन देहाय बमोजमि हुनेछ । यनीहरूको सामुहिक रूप नै प्रज्जा-प्रतषिठानको स्वरूप हुनेछः- । (क) प्राज्ज सभा, । (ख) व्यवस्थापन परिषद्, । (ग) सेवा आयोग, । (घ) केन्द्रीय कार्यालय, । (ङ) समतिरि नकायहरू । १२. प्राज्ज सभाको गठनः (१) प्रज्जा-प्रतषिठानमा सर्वोच्च नकायको रूपमा एक प्राज्ज सभा रहनेछ । (२) प्राज्ज सभाको गठन देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) कुलपति- अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति- उपाध्यक्ष । (ग) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (घ) उपकुलपति- सदस्य । (ङ) विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिहरू मध्ये कुलपतिबाट मनोनति बढीमा दुई जना - सदस्य । (च) प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति वज्जिज्ञान तथा प्रवधिसम्बन्धी व्यावसायिक संघ संस्थाहरूका अध्यक्षहरू मध्ये कुलपतिबाट मनोनति तीन जना - सदस्य । (छ) प्रज्जा-प्रतषिठानमा कार्यरत वैज्जानकि तथा प्रावधिक कर्मचारीहरूमध्ये कुलपतिबाट मनोनति दुई जना - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (ज) प्राज्जहरूमध्येबाट समावेशीतालाई ध्यानमा राखी महिलाहरू समेतको उपयुक्त प्रतनिधित्व हुने गरी कुलपतिबाट मनोनति सत्ताइसजना तर त्यसरी मनोनयन गर्दा सम्भव भएसम्म समावेशी सिद्धान्तलाई अनुसरण गरिनेछ । - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज१) सहप्राज्जहरूमध्येबाट कुलपतिबाट मनोनति दुईजना - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (ज२) सचिव, शकिषा, वज्जिज्ञान तथा प्रवधिमन्त्रालय - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज३) वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको क्षेत्रमा काम गरेका नेपाल सरकारका कम्तीमा राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट कुलपतिबाट मनोनति दुईजना - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज४) औद्योगिक क्षेत्रका वज्जिज्ञान तथा प्रवधिसँग सम्बन्धति व्यक्तहरूमध्येबाट कुलपतिबाट मनोनति दुईजना - सदस्य । (झ) प्रज्जा-प्रतषिठानको सचिव - सदस्य-सचिव । दोस्रो

संशोधनद्वारा संशोधति । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (ज१), (ज३) र (ज४) बमोजमिका सदस्यहरूको मनोनयन तोकिए अनुसार उपकुलपतिको सफारसिमा हुनेछ । नजिहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(४) सभाका सदस्यहरूको सुवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको लघुकालीन, दीर्घकालीन, समसामयिक र वार्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने । (ख) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको वार्षिक वा पूरक बजेट पारित गर्ने । (ग) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नयिमहरू पारित गर्ने । (घ) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने । (ङ) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण गराउन लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक तोकने । (च) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रतिविदन र अन्य प्रतिविदनमाथि कारबाहीको लागि परिषदलाई निर्देशन दनि । (छ) छात्रवृत्ति, विद्वत्वृत्ति, पदक र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र वजिजान तथा प्रवधि सम्बन्धी वषियका क्षेत्रहरूमा उत्कृष्ट योगदान दनि संस्था वा व्यक्तिलाई उपयुक्त कदर वा सम्मान वा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने । (ज) सभामा पेश भएको वार्षिक प्रतिविदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने । (झ) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूर्ति गर्न गराउन आवश्यक पर्ने अन्य काम परिषद्बाट गराउने । १४. सभाको बैठक : (१) सभाको बैठक सामान्यतया वर्षमा दुई पटक बस्नेछ । (२) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ । (३) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । व्यवस्थापन परिषद । १५. परिषदको गठन : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम तथा सभाको निर्देशनमा रही प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न देहाय बमोजमिको एक व्यवस्थापन परिषद हुनेछ :- । (क) उपकुलपति - अध्यक्ष । (ख) सभाका सदस्यहरू मध्येबाट कुलपतिले तोकिएको बढीमा पाँचजना व्यक्ती - सदस्य । (ग) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सचिव - सदस्य-सचिव । (२) परिषद र परिषदका पदाधिकारीहरू सभा प्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रूपले उत्तरदायी हुनेछन् । १६. परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सभाद्वारा समय समयमा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र सभाद्वारा दिएको निर्देशनहरू पालन गर्ने । (ख) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, लेखापरीक्षण प्रतिविदन र अन्य प्रतिविदनहरू तथा प्रस्तावहरू निर्णयार्थ सभामा पेश गर्ने । (ग) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण तथा रेखदेख गर्ने । (घ) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कोषको व्यवस्था र सञ्चालन गर्ने । (ङ) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको वभिनिन निकायहरूको व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने । (च) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका लागि प्राप्त हुने दान दातव्य ग्रहण गर्ने । (छ) सभाको निर्देशन र तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । १७. परिषदको बैठक : (१) परिषदको बैठक सामान्यतया वर्षको चार पटक बस्नेछ । (२) परिषदको बैठकको अध्यक्षता परिषदको अध्यक्षले गर्नेछ ।

अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परिषदका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले परिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) परिषदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । सेवा आयोग । १८. प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सेवा आयोग : (१) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा कर्मचारीहरूको स्थायी नियुक्ति बढुवाको सफारसि गर्न देहाय बमोजमि एक प्रज्ञा-प्रतिष्ठान सेवा आयोग रहनेछ:- । (क) कुलपतिबाट मनोनीत व्यक्ती - अध्यक्ष । (ख) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकिएको एकजना सदस्य - सदस्य । (ग) प्राज्ञहरू मध्ये कुलपतिबाट मनोनीत एकजना प्राज्ञ - सदस्य । (घ) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सचिव - सदस्य-सचिव । (२) सेवा आयोगका अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । चार वर्षको हुनेछ र नजिहरूलाई अर्को एक पटक पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ । (३) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) सेवा आयोगको अध्यक्षले सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिविदन कुलपतिसमक्ष पेश गर्नेछ र कुलपतिले सो प्रतिविदन विचारार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नेछ । सभाले सो प्रतिविदन माथि विचार गरी सेवा आयोगलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । परिच्छेद-७ । पदाधिकारी, केन्द्रिय कार्यालय, समितिहरू र अन्य निकायहरू । १९. उपकुलपति : (१) उपकुलपति प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपकुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सफारसि गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुईजना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिले वजिजान तथा प्रवधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दिएका व्यक्तिले मध्येबाट सफारसि गरेको व्यक्तिलाई कुलपतिले उपकुलपतिको पदमा नियुक्ति गर्नेछ । (२) उपकुलपतिको कार्यकाल पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । चार वर्षको हुनेछ । नजिलाई अर्को एक पटक सोही पदमा पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ । (३) सभा र परिषदले गरेका निर्णयहरू र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने अभिभारा उपकुलपतिमा रहनेछ । (४) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिम पालन गर्नु गराउनु उपकुलपतिको कर्तव्य हुनेछ । (५) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सबै काम कारबाही उपर उपकुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ । (६) उपकुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (७) उपकुलपतिको पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । (८) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिम अन्तर्गत कुनै काम कारबाही तुरुन्तै नगरी नहुने भन्ने उपकुलपतिलाई लागेमा उपकुलपतिले त्यस्तो

काम कारबाही गर्न सक्नेछ र नजिले त्यसको सूचना सकभर चाँडो सभालाई दनुि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

१९क. पदबाट हटाउन सकिने : (१) उपकुलपतिका सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भनी सभाका तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यहरूले कुलपतिसमक्ष लेखित नविदन दिएमा कुलपतबाट सहकुलपतको अध्यक्षतामा सभाका दुईजना सदस्यहरू रहेको एक छानबनि समिति गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबनि गरी आफ्नो प्रतिविदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको प्रतिविदनमा उपकुलपतिका सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भनी सभाको सम्पूर्ण सदस्य सदस्यको बहुमतले सफारसि गरेमा कुलपतबाट नजिलाई हटाइनेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउने गरी सफारसि गर्नु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन । २०. सचिव : (१) उपकुलपतको सफारसिमा कुलपतले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सचिव नियुक्त गर्नेछ । (२) सचिव प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । नजिलाई एक पटक सोही पदमा पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ । (४) सचिवको मातहतमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कर्मचारी, वित्तीय तथा कोष र अन्य सामान्य प्रशासनको जम्मा रहनेछ । परिषद र उपकुलपतको रेखदेखमा नजिले तोकिए बमोजमि अन्य काम गर्नेछ । (५) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा एवं सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको केन्द्रिय कार्यालय : (१) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको एक केन्द्रिय कार्यालय रहनेछ । (२) केन्द्रिय कार्यालयको संगठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. समितिहरू : (१) कुलपत, उपकुलपत, सभा, परिषद र अन्य पदाधिकारीहरूको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयहरूमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न समितिहरू गठन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका समितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । २३. अन्य निकायहरू : (१) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूर्त गर्न सभाले आवश्यक ठानेमा समय समयमा उपयुक्त निकायको स्थापना गर्न सक्नेछ । यस्ता निकायहरू केन्द्रिय कार्यालय अन्तर्गत रहने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका निकायहरूको संगठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-८ । प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । २४. प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कोष : (१) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको एक कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) कुनै व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रबाट प्राप्त ऋण, चन्दा, सहायता, अनुदान वा दान दातव्यको रकम, (ग) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कोषको रकम कुनै वाणजिय बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सबै खर्चहरू उपदफा (२) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(६) परिषदले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको हतिलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कोषको रकम उचित लगानी गर्न सक्नेछ । २५. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजमि राख्नु पर्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद - ९ । विविध । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २६. वार्षिक प्रतिविदन : (१) उपकुलपतले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिविदन तोकिएको अवधिभित्र सभा समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र सो प्रतिविदनमाथि सभाले विचार गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यसरी प्राप्त निर्देशन बमोजमि प्रतिविदनलाई अन्तमि रूप दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतिविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेका मुख्य-मुख्य काम, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका उपलब्धि तथा त्यसको औद्योगिक वा व्यवहारिक प्रयोग, आमदानी र खर्चको विवरण, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशासनिक प्रत्येक क्षेत्रमा भएको खर्चको विवरण उल्लेख हुनु पर्नेछ । (३) उपकुलपतले उपदफा (१) बमोजमि सभाबाट विचार भई अन्तमि रूप दिइएको प्रतिविदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ । (४) प्रधानमन्त्रीले उपदफा (३) बमोजमि पेश भएको प्रतिविदन, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री मार्फत सार्वजनिक गराउने छ । २७. अधिकार प्रत्यायोजन: सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकार परिषदलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २८. सम्पर्क मन्त्रालय: प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २९. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि नेपाल सरकारले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । ३०. आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज । ३१. नियम वा विनियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सभाले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही परिषदले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ । ३२. बचाउ : शरी ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत स्थापना गरिएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान यसै ऐनद्वारा स्थापना भएको मानी कायम रहनेछ ।